Práctica – Contratación, Teletrabajo y Confidencialidad en IT

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia – UTN

Alumno: Ignacio Figueroa · **DNI:** 45.406.120 · **Fecha:** Oct 26, 2026

Introducción

El caso plantea una startup que desarrolla una app de turnos médicos con tres desarrolladores que trabajan de forma remota, pero cada uno con un vínculo distinto: uno en relación de dependencia, otro como monotributista con horario fijo y otro como freelance por proyecto. A eso se suman problemas de organización del trabajo remoto y un uso indebido de una base de datos de usuarios.

En este trabajo respondo cada actividad aplicando la normativa argentina vista en la unidad: la Ley de Contrato de Trabajo (LCT, Ley 20.744), la Ley de Teletrabajo (Ley 27.555) y la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326). También tengo en cuenta los cambios recientes, como la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802, de marzo de 2026), que modificó algunos artículos de la LCT y dispuso la derogación de la Ley de Teletrabajo a partir del 1º de enero de 2027. Como este trabajo se hace en octubre de 2026, la Ley 27.555 todavía está vigente y por eso la uso para analizar el caso.

Actividad 1 – Análisis del vínculo laboral

1. ¿Qué tipo de relación laboral tiene cada desarrollador?

Desarrollador	Cómo figura	Cómo trabaja en la realidad
Desarrollador 1	Relación de dependencia (empleado registrado)	Empleado: corresponde con lo que figura
Desarrollador 2	Monotributista que factura sus servicios	Cumple horario fijo y recibe órdenes, o sea que en los hechos trabaja como un empleado
Desarrollador 3	Freelance por proyecto	Trabajador independiente que entrega un resultado (locación de obra o de servicios)

El primero es el único caso claro. El tercero, en principio, también está bien encuadrado, siempre que realmente trabaje con autonomía: que organice sus tiempos, use sus herramientas y se le pague por entregar el proyecto. El que genera dudas es el segundo.

2. ¿Existe alguna situación irregular?

Sí, la del **desarrollador monotributista**. Aunque factura como independiente, cumple un horario fijo y recibe órdenes, que son justamente las características de la **relación de dependencia**: subordinación técnica (le dicen cómo hacer el trabajo), jurídica (cumple directivas) y económica (trabaja para la empresa a cambio de un pago periódico). Esto se conoce como **fraude laboral** o "monotributo encubierto".

En derecho laboral rige el **principio de primacía de la realidad**: importa lo que pasa en los hechos y no lo que dice el papel o la factura. Hay que aclarar que la Ley Bases (27.742) y después la Ley 27.802 modificaron el art. 23 de la LCT, y ahora la presunción de que existe un contrato de trabajo no se aplica automáticamente cuando hay contratación de servicios con facturas. Pero eso no significa que el fraude esté permitido: si el desarrollador demuestra que tenía horario, recibía órdenes y estaba integrado a la empresa como cualquier empleado, un juez igual puede reconocer la relación de dependencia. Lo que cambió es que ahora la carga de probarlo recae más sobre el trabajador.

También podría haber una irregularidad con el freelance si en la práctica se lo trata igual que al monotributista. Por ahora el caso no lo dice, pero hay que tenerlo en cuenta.

3. ¿Qué diferencias hay entre relación de dependencia, freelance y contratación por proyecto?

	Relación de dependencia	Freelance	Contratación por proyecto
Norma que la regula	LCT (Ley 20.744)	Código Civil y Comercial (locación de servicios)	Código Civil y Comercial (locación de obra)
Subordinación	Sí: cumple horario y órdenes	No: organiza su propio trabajo	No: solo se pacta el resultado
Forma de pago	Sueldo mensual con recibo	Factura por servicios u horas	Factura por entregable o hito
Aportes y obra social	Los paga el empleador	Los paga él mismo (monotributo o autónomos)	Los paga él mismo
Vacaciones, aguinaldo, indemnización	Sí	No	No
Herramientas	Las provee el empleador	Propias	Propias
Duración	Por tiempo indeterminado, en general	Puede ser continua con varios clientes	Termina al entregar el proyecto

La diferencia entre freelance y contratación por proyecto es más sutil: el freelance es la forma de trabajar (independiente, con varios clientes), y la contratación por proyecto es una modalidad de contrato donde se paga por un resultado concreto. Un freelance puede trabajar por proyecto, por horas o con un abono mensual.

4. ¿Qué riesgos existen en una relación mal definida?

Para la empresa:

- Que el trabajador mal registrado haga un reclamo judicial y se reconozca la relación de dependencia, con el pago de diferencias salariales, aguinaldo, vacaciones, aportes adeudados e indemnización.
- Reclamos y multas de los organismos de control (ARCA, ex AFIP, y el Ministerio de Trabajo).
- Que un accidente o enfermedad no esté cubierto por una ART.

- Mala imagen como empresa, que hace más difícil retener o conseguir talento.

Para el trabajador:

- No tiene vacaciones pagas, aguinaldo, obra social por el empleador, ART ni aportes jubilatorios correctos.
- Lo pueden "despedir" de un día para otro sin indemnización, simplemente dejando de contratarlo.
- Paga él mismo su monotributo aunque en realidad trabaja como empleado.

Para el proyecto:

- No queda claro quién responde por qué, qué obligaciones de confidencialidad tiene cada uno ni de quién es el código que escribe cada desarrollador. Esto se conecta con la Actividad 3: si los vínculos no están bien definidos, tampoco están bien definidas las reglas sobre el uso de la información.

Actividad 2 – Teletrabajo y condiciones laborales

Antes de responder, una aclaración: la Ley de Teletrabajo (27.555) se aplica a quienes trabajan **en relación de dependencia**. En este caso alcanza al desarrollador empleado y, si se reconoce que el monotributista es en realidad un empleado, también a él. Al freelance no le corresponde, porque como independiente organiza su trabajo como quiere, aunque igual es bueno que haya reglas claras de comunicación con él.

1. ¿Se respetan las condiciones del teletrabajo según la legislación?

No. La Ley 27.555 (que incorporó el art. 102 bis a la LCT) establece varias condiciones que en el caso no se cumplen:

- **Jornada pactada por escrito (art. 4):** la jornada laboral tiene que acordarse por escrito y respetar los límites legales. En el caso no hay horarios claros definidos.
- **Elementos de trabajo (art. 9):** el empleador tiene que proveer el equipamiento (computadora, software, herramientas) y hacerse cargo de su mantenimiento. La empresa no provee nada.
- **Compensación de gastos (art. 10):** el trabajador tiene derecho a que le compensen los mayores gastos de conectividad y consumo de servicios. El caso no lo menciona, pero si no dan herramientas, es muy probable que tampoco compensen gastos.
- **Derecho a la desconexión digital (art. 5):** se viola, como explico en el punto siguiente.

Además, el teletrabajador tiene los **mismos derechos** que un trabajador presencial (art. 3), así que no se puede usar la modalidad remota como excusa para dar peores condiciones.

2. ¿Se cumple el derecho a la desconexión digital?

No se cumple. El art. 5 de la Ley 27.555 dice que el teletrabajador tiene derecho a no estar conectado y a no responder comunicaciones fuera de su jornada y durante sus licencias, y que **no puede ser sancionado** por hacer uso de ese derecho. También dice que el empleador no puede exigirle tareas ni mandarle comunicaciones fuera de la jornada.

En el caso se mandan mensajes fuera del horario laboral, y encima no hay horarios claros, así que el trabajador ni siquiera sabe cuándo termina su jornada. Esto genera la sensación de estar siempre disponible, que es justamente lo que la ley busca evitar. La propia ley prevé una excepción para cuando se trabaja con distintos husos horarios o es indispensable por la actividad, pero no parece ser el caso de una app de turnos.

3. ¿Qué obligaciones del empleador no se están cumpliendo?

1. **Registrar correctamente** al desarrollador que trabaja como monotributista pero es en realidad un empleado (LCT).
2. **Pactar por escrito la jornada** de trabajo y las condiciones del teletrabajo (art. 4, Ley 27.555).
3. **Respetar la desconexión digital** y no mandar mensajes ni exigir tareas fuera del horario (art. 5).
4. **Proveer las herramientas de trabajo** y hacerse cargo de su mantenimiento (art. 9).
5. **Compensar los gastos** de conectividad y servicios (art. 10).
6. **Capacitar** al trabajador en las herramientas tecnológicas que usa (art. 11).
7. **Proteger la información** de la empresa y de los usuarios, con medidas de seguridad adecuadas para el trabajo remoto (art. 16 de la Ley 27.555 y Ley 25.326). Este punto se relaciona directamente con lo que pasó con la base de datos.

4. ¿Qué problemas genera la falta de organización en el teletrabajo?

- **Agotamiento y estrés (burnout):** si no hay horarios y llegan mensajes a cualquier hora, el trabajo nunca termina y se mezcla con la vida personal.
- **Baja productividad y desorden:** nadie sabe bien cuándo está disponible cada uno, las tareas se superponen o se duplican.
- **Conflictos y reclamos legales:** horas extra no pagas, gastos no compensados, desconexión no respetada.

- **Riesgos de seguridad de la información:** si la empresa no da equipos, cada uno trabaja desde su computadora personal, mezclando proyectos propios con los de la empresa. Eso es exactamente lo que facilitó que un desarrollador usara la base de datos de usuarios para su proyecto personal.
- **Desigualdad entre los integrantes:** cada uno trabaja con reglas distintas según su vínculo, lo que puede generar malestar en el equipo.

Actividad 3 – Confidencialidad y datos

1. ¿Es correcta la conducta del desarrollador que descarga la base de datos?

No, para nada. Aunque tenga acceso a la base de datos por su trabajo, eso no le da derecho a usarla para lo que quiera. Los datos de los usuarios se recolectaron para gestionar turnos médicos en la app de la empresa, y usarlos para probar algo en un proyecto personal es darles una **finalidad distinta** a aquella para la cual fueron obtenidos.

Además, lo agrava que sea una app de turnos médicos: ahí hay nombres, DNI, teléfonos, y seguramente información de salud (especialidad, motivo de consulta, médico). Los datos de salud son **datos sensibles** según la Ley 25.326, que tienen una protección más fuerte. Y al sacarlos del entorno de la empresa y llevarlos a su computadora o a otro proyecto, los expone a filtraciones sin ningún control.

Si necesitaba datos para probar algo, lo correcto era usar **datos ficticios o anonimizados**, que es la práctica habitual en desarrollo.

2. ¿Qué tipo de obligación se está incumpliendo?

Principalmente el **deber de confidencialidad** (o de secreto), que se puede ver desde distintos lados:

- **Obligación legal:** la Ley 25.326 (art. 10) establece que el responsable de la base de datos y **todas las personas que intervienen** en el tratamiento están obligadas a guardar secreto profesional sobre esos datos, incluso después de terminada la relación.
- **Obligación laboral:** si es empleado, incumple el **deber de fidelidad** del art. 85 de la LCT, que obliga a guardar reserva sobre la información de la empresa, y el deber de diligencia del art. 84.
- **Obligación contractual:** si es freelance, incumple las obligaciones de su contrato de servicios y, si firmó uno, el acuerdo de confidencialidad (NDA). Aunque no lo haya firmado, actuar de buena fe es una obligación general en cualquier contrato.

- **Obligación ética profesional:** como programadores manejamos información de terceros y se espera que la cuidemos.

3. ¿Qué normativa regula esta situación en Argentina?

Norma	Qué aporta al caso
Constitución Nacional, art. 43	Garantiza la acción de hábeas data: cualquier persona puede saber qué datos suyos hay y exigir que se corrijan o supriman
Ley 25.326 de Protección de Datos Personales	Es la principal: define los datos sensibles (art. 2), exige que los datos se usen solo para la finalidad para la que se recolectaron (art. 4), impone medidas de seguridad (art. 9) y el deber de confidencialidad (art. 10), y prevé sanciones (art. 31)
Código Penal, art. 157 bis (incorporado por la Ley 25.326 y modificado por la Ley 26.388 de delitos informáticos)	Castiga a quien acceda ilegítimamente a un banco de datos personales o revele información que debía mantener en secreto por ley
Ley de Contrato de Trabajo (20.744), arts. 84 y 85	Deberes de diligencia y fidelidad del trabajador
Ley 26.529 de Derechos del Paciente	Establece la confidencialidad de la información de salud de los pacientes
Ley 24.766 de Confidencialidad	Protege la información no divulgada de las empresas
Código Civil y Comercial (arts. 52 y 1770)	Protege la intimidad y la vida privada, y permite reclamar daños por su afectación

Vale aclarar que hay proyectos de ley para reemplazar la Ley 25.326 por una más moderna, pero hasta ahora no se aprobaron, así que la 25.326 sigue siendo la norma vigente.

4. ¿Qué consecuencias pueden derivarse de este accionar?

Para el desarrollador:

- **Laborales:** si es empleado, puede ser sancionado o incluso despedido con justa causa (art. 242 LCT), porque se trata de un incumplimiento grave que rompe la confianza. Si es freelance o monotributista, la empresa puede rescindir el contrato.

- **Civiles:** tener que indemnizar los daños que cause, tanto a la empresa como a los usuarios afectados.
- **Penales:** dependiendo de cómo se demuestre lo que hizo, podría encuadrarse en el art. 157 bis del Código Penal, que prevé prisión de un mes a dos años.

Para la empresa:

- Como responsable de la base de datos, puede recibir **sanciones administrativas** de la Agencia de Acceso a la Información Pública (apercibimiento, multas, suspensión o clausura de la base de datos).
- **Reclamos de los usuarios** cuyos datos se usaron sin su consentimiento.
- **Daño a la reputación:** en una app de salud, la confianza de pacientes y clínicas es fundamental, y una filtración puede hacer perder clientes.

Para los usuarios:

- Que su información de salud quede expuesta, con riesgo de discriminación, estafas o robo de identidad.

En mi opinión, parte de la responsabilidad también es de la empresa: no daba equipos, no tenía políticas de uso de datos y probablemente no restringía quién podía descargar la base completa. Eso no justifica lo que hizo el desarrollador, pero muestra que el problema también es organizativo.

Actividad integradora final – Propuesta

Mi propuesta se basa en tres ideas: que cada vínculo refleje cómo se trabaja en la realidad, que el trabajo remoto tenga reglas escritas y que los datos de los usuarios se traten con el cuidado que exige la ley.

Forma de contratación adecuada para cada integrante

Integrante	Propuesta	Por qué
Desarrollador 1 (en relación de dependencia)	Mantener la relación de dependencia y firmar un anexo de teletrabajo con jornada, herramientas y reglas de confidencialidad	Su vínculo ya es correcto; solo falta formalizar las condiciones del trabajo remoto

Integrante	Propuesta	Por qué
Desarrollador 2 (monotributista con horario y órdenes)	**Registrarlo en relación de dependencia**	Trabaja como un empleado, así que tiene que tener los mismos derechos. Regularizarlo evita un juicio y es lo justo
Desarrollador 3 (freelance)	Mantenerlo como freelance, con un **contrato de locación de obra o servicios** escrito que defina entregables, plazos, pago, propiedad del código y confidencialidad	Si de verdad trabaja con autonomía y por resultado, es una figura válida. Hay que cuidar que no se le exija horario ni se lo trate como empleado

Si la empresa no puede o no quiere tener al desarrollador 2 como empleado, la otra opción es transformarlo en un verdadero independiente: que trabaje por objetivos, sin horario fijo ni órdenes diarias. Pero no puede quedar en el medio como está ahora.

En los tres casos, el contrato tiene que dejar claro que **el código desarrollado es propiedad de la empresa**.

Condiciones claras de teletrabajo

- **Jornada escrita:** definir horario de trabajo (por ejemplo, 9 a 17 h) y una franja en común para reuniones, de modo que todos sepan cuándo están disponibles.
- **Desconexión digital:** fuera del horario no se mandan mensajes de trabajo, salvo urgencias reales de producción definidas en un protocolo (por ejemplo, caída del sistema) y con una guardia rotativa que se compense. Se pueden programar los mensajes para que lleguen en horario laboral.
- **Herramientas:** la empresa provee notebook, licencias y accesos a los empleados. Si no puede dar equipos, paga una compensación mensual por uso del equipo propio.
- **Compensación de gastos:** un monto mensual fijo por internet y electricidad.
- **Canales de comunicación definidos:** por ejemplo, Slack para el día a día, mail para lo formal y tablero de tareas (Trello o Jira) para la organización. Nada de pedidos de trabajo por WhatsApp personal.
- **Reuniones cortas de seguimiento** (una daily de 15 minutos) para coordinar sin necesidad de estar conectados todo el día.

Como la Ley 27.555 se deroga desde el 1º de enero de 2027, me parece importante que estas condiciones queden por escrito en los contratos o en una política interna de la empresa. Así se mantienen aunque cambie la ley y no dependen de la interpretación de cada caso.

Políticas básicas de confidencialidad y uso de datos

1. **Acuerdo de confidencialidad (NDA)** firmado por los tres desarrolladores, sin importar su tipo de vínculo, que siga vigente después de terminada la relación.
2. **Prohibición expresa** de copiar, descargar o usar datos de usuarios fuera de los sistemas de la empresa o para fines ajenos al proyecto.
3. **Datos de prueba ficticios o anonimizados** para desarrollo y testing. Los datos reales solo se usan en producción.
4. **Accesos según el rol (principio de mínimo privilegio):** cada uno accede solo a lo que necesita para su tarea. Nadie descarga la base completa sin autorización.
5. **Registro de accesos (logs)** para saber quién consultó o exportó información y cuándo.
6. **Seguridad técnica:** cifrado de los datos sensibles, contraseñas seguras, autenticación en dos pasos y VPN para conectarse desde casa.
7. **Equipos de trabajo separados de los personales**, o por lo menos un entorno aislado, para no mezclar proyectos propios con los de la empresa.
8. **Inscripción de la base de datos** ante la Agencia de Acceso a la Información Pública y política de privacidad clara para los usuarios de la app, con su consentimiento informado.
9. **Capacitación** básica en protección de datos para todo el equipo, porque muchas veces los errores pasan por desconocimiento.
10. **Protocolo ante incidentes:** qué hacer si se detecta una filtración o un uso indebido, a quién avisar y cómo actuar.

Sobre la situación puntual del desarrollador que descargó la base, propondría: pedirle que borre de inmediato todas las copias y que lo confirme por escrito, revisar si los datos se filtraron, aplicar la sanción que corresponda según su vínculo y, a partir de ahí, implementar las políticas de arriba para que no vuelva a pasar.

Conclusión

Este caso me sirvió para ver que en una startup los problemas no son solo técnicos. La app puede funcionar bien, pero si los vínculos laborales están mal armados, el trabajo remoto no tiene reglas y nadie cuida los datos, la empresa queda expuesta a juicios, sanciones y pérdida de confianza de sus usuarios.

Lo que más me quedó es que muchas de estas situaciones se dan por informalidad y no por mala intención: no se definieron horarios, no se dieron herramientas, no se explicó qué se podía hacer con los datos. Por eso la solución pasa por dejar todo por escrito y que cada uno sepa qué derechos y obligaciones tiene. Como futuro desarrollador también me llevo algo personal: el acceso a una base de datos no me hace dueño de esa información, y cuidar los datos de los usuarios es parte de hacer bien el trabajo.

Fuentes consultadas

- Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, Ley 27.555 de Teletrabajo y Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.
- Derogación de la Ley de Teletrabajo por la Ley de Modernización Laboral 27.802 – Allende & Brea
- La Ley Bases y los artículos 2 y 23 de la LCT – abogados.com.ar
- Nuevo proyecto de Ley de Protección de Datos Personales (2026) – abogados.com.ar